

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 229/2537	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	นาง บุญ ช่วย พา แพ่ง	ผู้ร้อง
	นาย สามารถ พา แพ่ง	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 702

ป.วิ.พ. มาตรา 287

การที่ผู้ร้องอ้างว่ามีส่วนเป็นเจ้าของทรัพย์สินพิพาทอยู่ครึ่งหนึ่งและไม่ได้ยินยอมให้นำทรัพย์สินพิพาทส่วนของผู้ร้องเข้าร่วมจำนองด้วยนั้น ไม่ปรากฏจากทางนำสืบของผู้ร้องว่า โจทก์ผู้รับจำนองได้ทราบเช่นนั้นไม่ การจำนองจึงสมบูรณ์และมีผลผูกพันทรัพย์สินจำนองทั้งหมดทุกส่วน เมื่อโจทก์ฟ้องบังคับจำนองและศาลพิพากษาให้บังคับตามสัญญาจำนองได้แล้วเช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ ส่วนการที่จำเลยนำทรัพย์สินส่วนของผู้ร้องเข้าร่วมจำนองโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้องนั้น หากเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างไร ผู้ร้องก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยเป็นอีกคดีเรื่องหนึ่งต่างหากจะมาร้องขอกันส่วนให้การบังคับคดีมีผลผิดไปจากคำพิพากษาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินและสัญญาจำนอง โจทก์จำเลยตกลงกันทำสัญญาประนีประนอมยอมความศาลพิพากษาตามยอม ต่อมาจำเลยมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลตามยอมโจทก์จึงขอหมายบังคับคดี

และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดและขายทอดตลาดนั้นเป็นสินสมรสผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์กึ่งหนึ่ง ผู้ร้องมิได้เป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินหรือเป็นคู่สัญญากับโจทก์ในการที่จำเลยทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงิน และมีได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดออกกึ่งหนึ่งเพื่อคืนให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า ในการที่จำเลยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีโจทก์ก็ดี ทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินก็ดี หรือจดทะเบียนจำนองที่ดินทั้งสี่แปลงไว้แก่โจทก์ก็ดี ผู้ร้องได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือโจทก์ชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์จำนอง ผู้ร้องจะใช้สิทธิในส่วนของผู้ร้องได้ต่อเมื่อโจทก์ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้แย้งกันแล้วในชั้นนี้ฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ผู้ร้องและจำเลยเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่โจทก์นำยึดเพื่อขายทอดตลาด ปัญหาว่ามีผู้ร้องมีสิทธิ

ร้องขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีนำออก
ขายทอดตลาดกึ่งหนึ่งหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ร้องอ้างว่ามีส่วนเป็นเจ้าของทรัพย์
พิพาทอยู่ครึ่งหนึ่ง และไม่ได้ยินยอมให้นำทรัพย์พิพาทส่วนของผู้ร้องเข้าร่วมจำนอง
ด้วยนั้น ไม่ปรากฏจากทางนำสืบของผู้ร้องว่าโจทก์ผู้รับจำนองได้ทราบเช่นนั้นไม่
การจำนองจึงสมบูรณ์และมีผลผูกพันทรัพย์จำนองทั้งหมดทุกส่วน เมื่อโจทก์ฟ้อง
บังคับจำนองและศาลพิพากษาให้บังคับตามสัญญาจำนองได้แล้วเช่นนี้โจทก์ย่อมมี
สิทธิที่จะบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ ส่วนการที่จำเลยนำทรัพย์ส่วนของผู้
ร้องเข้าร่วมจำนองโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้องนั้น หากเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความ
เสียหายอย่างไร ผู้ร้องก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่าง
หาก จะมาร้องขอกันส่วนให้การบังคับคดี มีผลผิดไปจากคำพิพากษาหาได้ไม่"

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆาฏ-นิเวศน์ คำผอง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>